DIRECTION GENERALE
DE
LA POLICE REPUBLICAINE

****

DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE
BRIGADE CRIMINELLE

PROCEDURE
D'ENQUÊTE PRELIMINAIRE

****

PROCES-VERBAL
D'AUDITION DE TEMOIN

pièce jointe n°9

Procédure d'enquête N° /2024 du 19 mars 2025

PV : n°2

L'INFRACTION :
Usage de faux.

Personne soupçonnée
-FADE O. Victorin ;
-BALLEY A. Félix ;
-FELIHO Albin ;
-Et autres.

Victime
FELIHO Sixte Giles.

---L'an deux mil-vingt-quatre et le mercredi dix-neuf mars à neuf heures quatorze minutes ;

---- **Nous soussigné** :

--**BONI Chaffa Maurice**, Sous Brigadier Major de police, officier de police judiciaire ; habilité suivant la décision n°394/2017/PG-CA/COT du 18 janvier 2018 ; en service à la Brigade criminelle et résidant à Agblangandan ;

---Vu les articles 16 à 24 et 76 à 79 du Code de Procédure Pénale

---Nous trouvant à Agblangandan dans les locaux de la Brigade criminelle, Direction de la Police Judiciaire ; ----------

---En exécution des investigations relatives au soit transmis N°2239/CRIET-2023 du 11/09/2023, faisons comparaître au bureau de notre unité la personne dénommée ci-après----------

----------**SUR SON IDENTITE**----------

---« Je me nomme **BALLEY Félix Awé**, j'ai 62 ans environ pour [redacted] notaire demeurant au quartier Agori à Abomey-calavi, je suis joignable au [redacted]

LA PERSONNE ENTENDUE

L'OPJ

je sais lire et écrire le français, je suis marié avec trois (03) enfants, se dit sans condamnation, jamais militaire, de nationalité béninoise ».

NOTIFICATION DU DROIT A L'AVOCAT

---L'informons de son droit de se faire assister d'un avocat (art 78 du CPP), la personne entendue nous donne la réponse ci-après : ----------

---« Je reconnais que vous m'avez notifié mon droit relatif à l'assistance d'un avocat mais je ne désire pas en faire usage à cette étape de l'enquête » ----------

----------**SUR LES FAITS**----------

QUESTION : Connaissez-vous le nommé FELIHO Sixte Gilles? Si oui quelles relations entretenez-vous ?

REPONSE : physiquement non, mais je l'ai connu à travers le dossier de règlement de succession de son père, précisément la mise à exécution du testament laissé par son feu père. Le dossier m'a été transmis par l'ensemble de la succession sauf lui.

QUESTION : pouvez-vous nous dire de la succession de feu Jean Florentin FELIHO ?

REPONSE : Jean Florentin a laissé à sa mort une veuve Honorine FELIHO et cinq (05) enfants à savoir : Nina, Lise, Gilles, Albin et Florentin Lin tous FELIHO.

QUESTION : dites-nous, est ce que la succession de feu FELIHO Jean Florentin a été réglée ?

REPONSE : le règlement est en cours et n'est pas achevé du fait donc des obstacles posés par Gilles l'actuel plaignant.

QUESTION : pouvez-vous nous parler des obstacles qu'il pose ?

REPONSE : à vrai dire et pour être sincère, son objectif principal est de faire échec à l'exécution des dispositions du testament laissé par leur feu père. Il n'entend pas voir ses autres frères y compris de la veuve sa propre mère entrer en jouissance des biens qui leur ont été attribués par ce testament. Or le testament a été confirmé par le jugement n°114/3ième EP/14 du 31 octobre 2014 rendu par le tribunal de 1ère Instance de 1ère classe de Cotonou en matière civile état des personnes.

LA PERSONNE ENTENDUE **L'OPJ**

dans le cadre de ce dossier étant convoqué par le nommé Gilles Sixte FELIHO ?

REPONSE : Bien sûr ; dans le passé j'ai été déjà interpellé en 2017 par l'inspection des finances devant laquelle il m'a reproché d'avoir minoré la valeur des biens relevant du patrimoine laissé par son père relativement à la déclaration de mutation par décès. J'ai répondu à l'inspecteur général des finances qui me l'a d'ailleurs concédé que le système fiscal béninois est déclaratif. Mieux, que les montants utilisés relevaient des estimations faites par leur feu père. Dans la chronologie des événements il m'a fait interpeller par ma chambre pour les mêmes motifs. La troisième interpellation sauf erreur de ma part est venue de l'autorité de protection des données à caractère personnel où il me reprochait d'avoir utilisé son nom sans son consentement. J'ai répondu que son nom était contenu dans le testament laissé par son feu père dont j'ai été saisi d'une exécution partielle et que je n'ai jamais soustrait son nom à part sur un document pour en faire usage. Fin 2024 ou 2025 il m'a aussi fait interpeller par les services du ministère des finances pour faire vérifier mon répertoire qui contiendrait un faux document en son nom. J'ai ouvert grandement mes portes et mon répertoire à la commission de contrôle qui n'a trouvé aucun document du genre. La énième interpellation est celle qui se déroule présentement devant vous.

QUESTION : avez-vous des documents attestant toutes ses interpellations dont vous avez fait cas plus haut et la preuve de leurs aboutissements ?

REPONSE : l'interpellation par l'inspecteur général des finances en 2017 était verbale. Au niveau de ma chambre ils lui ont répondu mais apparemment il n'a pas été satisfait. Au niveau de l'autorité de protection des données à caractère personnel, il a été débouté. Au niveau du service de l'enregistrement du domaine et du timbre après ses vérifications un procès verbal a été rédigé et je vous porterai copie si nécessaire.

QUESTION : avez-vous autre chose à nous déclare ?

REPONSE : plus rien.

A Agblangandan, le même jour à dix heures cinquante-deux minutes ; lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de ma déclaration ci-dessus. J'y persiste et déclare n'avoir rien à y changer à y ajouter, ou à y retrancher.

LA PERSONNE ENTENDUE

L'OPJ